

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50681188820248240023

ID Comunicacao: 679355049

Data Disponibilizacao: 2026-07-27

Tribunal: TJSC - Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Falência de Empresas, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Nº 5068118-88.2024.8.24.0023/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FALIDO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: JEAN MARCEL ROUSSENQ (OAB SC016407)</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>RELATÓRIO</p>

<p>Trata-se de falência da empresa DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FALIDO.</p>

<p><u>Pontos Relevantes</u></p>

<p>A última decisão proferida por este juízo ocorreu em 15/04/2026 e encontra-se encartada no evento 318.1. Na oportunidade restou determinado a convolação da recuperação judicial em falência da devedora, fundamentada na rejeição do plano pelos credores da Classe III e na ausência de plano alternativo no prazo legal. Foi mantida a empresa Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica como Administradora Judicial, fixado o termo legal da quebra em 90 dias anteriores ao pedido de recuperação e ordenou medidas urgentes de preservação de ativos, incluindo o lacre do estabelecimento empresarial e a suspensão de todas as atividades e execuções contra a falida. Determinou-se ainda a expedição de editais para ciência de credores, a intimação das Fazendas Públicas e a imposição de restrições via sistemas RENAJUD, SISBAJUD, CNIB e INFOJUD, incumbindo-se `

Administração Judicial a apresenta o plano de realização de ativos e relatório sobre as causas da quebra.

Desde então, as movimentações dignas de registro são:

- Evento 366.1: A Administração Judicial solicitou dilação de prazo de dez dias para a finalização das providências determinadas na sentença, justificando o pedido na grande quantidade de diligências simultâneas e na característica familiar da empresa devedora, o que dificultou a colheita de informações.

- Evento 369.1: O Estado de Santa Catarina requereu a dilação de prazo por mais 15 dias para a apresentação de seus créditos fiscais, informando que está realizando diligências administrativas junto à Secretaria de Estado da Fazenda para a adequação dos valores à data da quebra.

- Evento 374.1: O Juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Tubarão encaminhou ofício reiterando a solicitação de resposta quanto a processo de cumprimento de sentença movido por Lucas Menezes Siebert, ressaltando que o andamento daquele feito depende das informações deste Juízo Falimentar.

- Evento 375.1: A Administração Judicial apresentou relatório de primeiros atos informando a assinatura do termo de compromisso e a realização do termo de comparecimento do representante legal da falida. Noticiou o envio de comunicações aos credores e a elaboração do Quadro Geral de Credores com passivo apurado de R\$ 2.465.789,61. Concluiu requerendo a publicação do edital de credores, o deferimento de pesquisas patrimoniais e a expedição de comunicados a outros juízes para suspensão de constrições.

- Evento 376.1: A Administração Judicial apresentou proposta de honorários para a fase falimentar no valor total de R\$ 108.000,00, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R\$ 3.000,00, além de requerer o pagamento de R\$ 12.000,00 a título de remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a fase de recuperação judicial.

- Evento 379.1: A Administração Judicial informou a instauração de três incidentes de classificação de crédito público (relativos às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal) e requereu ao cartório o ajuste dos polos processuais e o cancelamento de guia de custas gerada indevidamente.

- Eventos 382.1 e 383.1: Pedidos de cadastramento.

- Evento 386.1: A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil encaminhou ofício informando o cumprimento da ordem judicial de anotação da falência no cadastro do CNPJ da devedora, com a inclusão da expressão "FALIDO" ao nome empresarial.

- Evento 388.1: O Ministério Público apresentou seu parecer, no qual, manifestou-se contrariamente à proposta de honorários da Administração Judicial, pugnando pela redução ao limite legal de 2% sobre os créditos diante da natureza de microempresa da falida. Concluiu não se opondo aos demais requerimentos e reiterou que aguardava o relatório circunstanciado para averiguar eventual prática de crime falimentar.

- Evento 390.1: O Oficial de Justiça juntou certidão de mandado cumprido, informando que deixou de proceder ao lacre da empresa em razão de esta não ter sido localizada, colhendo informações na vizinhança de que o estabelecimento encerrou atividades há meses e o proprietário não reside mais na comarca.

- Evento 391.1: O Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário solicitou informações acerca da manutenção da suspensão de atos expropriatórios sobre o veículo Ford/Cargo 815 E, placa MJS-2H39, em processo de busca e apreensão movido pela Cooperativa Cresol Litoral.

& o breve relato.

Pontos pendentes de análise

I - **Da substituição da Administração Judicial**

Conforme previsto no art. 21 da Lei de Recuperação e Falências (Lei nº 11.101/2005), o juiz deve nomear um Administrador Judicial idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou uma pessoa jurídica especializada, que seja, acima de tudo, de sua confiança.

Embora a Lei nº 11.101/2005 não mencione explicitamente o requisito da confiança, a doutrina

é clara a esse respeito. Marcelo Sacramone afirma que "o administrador serça escolhido pelo juiz entre as pessoas de sua confiança, independentemente de oitiva de credores ou do devedor" (Sacramone, Marcelo B. Comentçrios à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 3ª ed. Editora Saraiva, 2022, p. 166).</p>

<p>Fçbio Ulhoa Coelho complementa:</p>

<p>Em toda recuperação judicial, como auxiliar do juiz e sob sua direta supervisão, atua um profissional na função de administrador judicial. <u>Ele ç pessoa da confiança do juiz</u>, por ele nomeado no despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial (Coelho, Fçbio Ulhoa Manual de direito comercial : direito de empresa. - 23. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 419) (grifei).</p>

<p>Não por outro motivo a Resolução nº 393 de 28/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os Cadastros de Administradores Judiciais dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, fez constar em seu art. 5º., que "A nomeação do administrador judicial compete ao magistrado, nos feitos de sua competência, mas <u>ç recomendado que a escolha recaia preferencialmente sobre profissionais de sua confiança</u> que jç estejam listados no Cadastro de Administradores Judiciais".</p>

<p>Aliçs, pertinente mencionar que na redação original da Lei 11.101/2005, o legislador havia previsto a possibilidade de "substituição do administrador judicial e a indicação do substituto" pela assembleia geral de credores, tanto na falência como na recuperação judicial (art. 35, I, "c", e II, "a", LRF). Contudo, tais disposições foram vetadas. Dentre as razões do veto colhe-se: "Finalmente, impõe-se registrar que o veto afastarç, de plano, a possibilidade de que seja nomeada para o encargo <u>pessoa que não seja da confiança do juçzo</u>"</p>

<p><u>No caso dos autos</u>, tal como disposto, a nomeação da Administração Judicial ocorreu antes da mudança de titularidade desta unidade jurisdicional.</p>

<p>Ademais, a presente substituição trata-se tão somente de adequação de perfil, considerando as atipicidades do caso em apreço.</p>

<p>Verifica-se que ç necessçrio um perfil mais proativo para a efetividade das diligências operadas pela Administração Judicial, considerando sobretudo o prazo decorrido desde a sentença de quebra (evento 318.1) e, pontualmente, a ausência do cumprimento das determinações mçnimas essenciais para o cçlere andamento da falência.</p>

<p>Dentre os pontos que demandam maior rigor e que não foram satisfatoriamente atendidos, destacam-se: (i) o Relat&ocedil;rio sobre as causas e circunstâncias da falência (Art. 22, III, "e"), documento vital para a averiguação de crimes falimentares pelo Ministçrio P&uacel;blico, que permanece pendente de apresentação detalhada; (ii) o Plano detalhado de realização de ativos (Art. 99, § 3º), cujo prazo de 60 dias jç se exauriu sem a devida juntada; e (iii) a efetividade na localização e preservação de bens, tendo em vista que a tentativa de lacração restou infrutçfera pela não localização da empresa, demandando diligências investigativas que vão alçm das meras declarações do falido</p>

<p>Soma-se a isso a proposta de honorçrios apresentada no montante de R\$ 108.000,00 (4,44% do passivo), a qual foi objeto de oposição pelo Ministçrio P&uacel;blico por ultrapassar o limite legal de 2% aplicçvel às microempresas, conforme a natureza da falida.</p>

<p>Esses fatos, com a devida vência, comprometem a confiança deste juçzo quanto à agilidade necessçria para o processo e a pr&ocedil;pria adequação da empresa nomeada ao atual estçgio falimentar, autorizando a substituição do profissional nomeado com fulcro no poder geral de cautela e no art. 31 da LRF.</p>

<p>Anoto, nas palavras do professor Marcelo Sacramone, que "a substituição do administrador judicial não ç pena e poderç ocorrer por mera quebra de confiança pelo juçzo. Por ter desempenhado suas funções regularmente atç sua substituição em benefçcio da coletividade de credores e dos devedores, o administrador judicial substituçdo ç remunerado proporcionalmente pelo trabalho realizado atç o momento da substituição;" Comentçrios à Lei Recuperação de Empresas e Falência. E-book, 3ª edição. Editora Saraiva, 2022, p. 187).</p>

<p>Desse modo, SUBSTITUO a empresa RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA <u>nomeio </u>como nova Administradora

Judicial

a empresa

FW JORGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ 16.596.733/0001-70, com endereço na Rua Henrique Meyer, n. 280, Sala 602, Bairro Centro, Edifício Helbor Offices, Joinville/SC, CEP: 89201-405, telefones (47) 3422-4628 e (47) 99637-1515, e-mail administrador@fwjorge.com.br, site eletrônico <https://fwjorge.com.br>, tendo como responsável técnico o Dr. Frederico Wellington Jorge (OAB/SC 14.961), a qual deve ser intimada sobre o encargo, inclusive com relação ao disposto nos arts. 21 a 23 da Lei n. 11.101/2005.

Nos termos do art. 33 da LRF, expeça-se termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, intimando-se a nova Administradora Judicial para, em 48 horas, assiná-lo.

Logo assinado o termo de compromisso, publique-se novo edital para conhecimento dos credores e interessados acerca da substituição do Administrador Judicial.

Procedam-se as alterações necessárias no cadastro do feito.

Resta intimado o anterior Administrador Judicial, Luiz Fernando Alves Rodrigues, para, no prazo de 10 dias, entregar ao seu substituto todos os documentos que eventualmente possua em seu poder, bem como prestar todos os esclarecimentos necessários à nova Administradora Judicial, sem prejuízo de, a qualquer tempo, após este período, ser chamado a prestar novos esclarecimentos.

Da prestação de contas

Considerando que o Administrador Judicial não atuou como gestor e também não ficou responsável pelo pagamento de credores ou despesas da massa falida, assim como também não realizou qualquer movimentação de recursos ou a guarda de bens, ao ver deste juízo perfeitamente possível a dispensa do encargo, pelo que resta dispensada a prestação de contas.

Da remuneração do Administrador Judicial substituído

No tocante à remuneração, colhe-se do § 3º do art. 24 da LRF, que o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante motivo ou for destituído de suas funções por descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei.

No caso dos autos, a Administradora Judicial agora substituída, Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica, apresentou no evento 376.1 o relatório concernente aos honorários fixados e recebidos durante a fase de recuperação judicial. Na oportunidade, informou ter percebido o montante de R\$ 36.000,00, correspondente à realização da constatação prévia e ao recebimento de 11 parcelas mensais de R\$ 3.000,00. Sob o argumento de que haveria um saldo em aberto relativo ao período de outubro de 2025 a abril de 2026, a administradora substituída postulou a fixação de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) adicionais a título de remuneração proporcional.

Contudo, considerando o trabalho efetivamente desempenhado no período e que a presente substituição ocorre por motivo de conveniência deste juízo para adequação de perfil proativo, entendo que o valor já percebido pela empresa substituída é suficiente para remunerar os serviços prestados.

Ressalte-se que, embora a recuperação judicial não tenha alcançado seu objetivo primordial de superamento, vindo a ser concluída em falência, a remuneração já auferida (R\$ 36.000,00) mostra-se adequada e proporcional ao tempo de acompanhamento do feito recuperacional.

Reforça tal entendimento a crônica escassez de ativos líquidos da massa falida verificada até o momento. As diligências de busca resultaram na localização de apenas R\$ 432,45 via Sisbajud. Ademais, o patrimônio declarado limita-se a três veículos gravados com alienação fiduciária em favor de instituição financeira e contas bancárias sem saldo positivo ou bloqueadas. Diante desse cenário de insolvência severa, a fixação de valores adicionais em favor da administradora substituída oneraria de forma desproporcional a massa de credores, sem que houvesse contraprestação de diligências que resultassem em efetivo incremento patrimonial ou celeridade processual.

Dessa forma, dou por quitada a remuneração da Administradora Judicial

substituída pelo montante já recebido, indeferindo o pedido de fixação de saldo remanescente apresentado no evento 376.1.

II - **Do prosseguimento do feito**

Assinado o termo de compromisso nos termos do art. 33 da LRF, intime-se a Administração Judicial substituta para que, no prazo de 15 dias, integral e celeremente cumpra o determinado es contidas na sentença de quebra encartada no evento 318.1.

Especialmente, deverá o novo Auxiliar enviar esforços para a apresentação do Relatório circunstanciado sobre as causas e circunstâncias da falência (art. 22, III, "e", da LRF) e do Plano detalhado de realização de ativos (art. 99, § 3º, da LRF).

Na mesma oportunidade, deverá a nova Administração Judicial se manifestar sobre todos os pontos pendentes de análise e, especificamente, providenciar as respostas aos ofícios dos juízes solicitantes, notadamente dos eventos 374.1 e 391.1.

Considerando a certidão negativa de lacrado do evento 390.1, a Administração Judicial deverá diligenciar para a correta localização do representante legal e de eventuais ativos da massa falida para fins de arrecadação e avaliação (art. 108 da LRF), informando a este juízo as medidas adotadas, visando a preservação e otimização dos recursos produtivos (art. 75 da LRF).

Determinado ao novo Administrador Judicial

a) Determino que a Administração Judicial em todas as suas manifestações, classifique suas petições como "Manifestação do Administrador Judicial", classe específica disposta no sistema Eproc para facilitar a organização processual.

b) Deverá a Administração Judicial, nos termos do art. 22, I, "m", da Lei 11.101/2005, responder aos ofícios e agraves solicitados enviados por outros juízes e orgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo.

c) Em relação aos pedidos de indicação de dados bancários para transferência de valores para os presentes autos, realizados por outras unidades jurisdicionais, anoto que as transferências devem ocorrer nos termos das instruções fornecidas no site do TJSC (<https://app.tjsc.jus.br/tjsc-boletosidejud/#/consulta/0>).

d) Considerando que o Quadro Geral de Credores, será formado com base na relação consolidada nos termos do art. 7º, § 2º, e nas decisões proferidas nas habilitações e impugnações até o momento de sua consolidação, conforme estabelece o art. 10, § 7º, da LRF, para assegurar transparência e evitar dissabores entre os credores, enquanto a consolidação definitiva não ocorrer, a Administração Judicial deverá manter atualizado em seu sistema eletrônico, nos termos do art. 22, I, "k", da LRF, o esboço de forma do Quadro Geral de Credores, disponibilizando-o para livre consulta dos interessados. Sempre que houver alteração, seja por decisões judiciais nos referidos incidentes, por correções determinadas nos autos principais ou por circunstâncias factuais ou legais identificadas no trabalho de fiscalização, o quadro deverá ser atualizado.

e) Nos termos do art. 22, I, "m", da Lei 11.101/2005, deverá o Administrador Judicial, responder todos os pedidos que aportarem aos autos, junto aos respectivos processos, nos termos da presente decisão.

Vista ao Ministério Público

Nos termos da Recomendação n. 102/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público, intime-se o Ministério Público acerca de todo o processado.

<p> </p>
<hr>
<p> </p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>